

2023 교육활동 보호·침해 예방 운영 계획

부천부흥초등학교

I. 추진 근거

1. 「교육기본법」제14조(교원)
2. 「교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」¹⁾
3. 「교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」²⁾

II. 목적

1. 교육활동 침해기준 및 예방대책 마련으로 교원의 교육활동 보호
2. 교원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있는 환경조성으로 학생들의 실질적인 학습권 보장
3. 교육활동 보호로 교육공동체가 상호 존중하는 학교문화 조성

III. 방향

1. 교육활동 침해 예방을 위한 학교 구성원별 교육 강화
2. 교육활동 보호와 침해 발생에 따른 유관기관(교육청, 교육지원청, 교육감 지정 특별교육 기관 등) 협업체제 구축
3. 학교자치 실현 및 민주시민교육 내실화로 교육공동체가 서로 존중하는 학교 문화 조성

IV. 교육활동 침해 행위 개념, 기준 및 학생 조치

1) 이하 '교원지위법'

2) 이하 '교원지위법 시행령'

1. 교육활동 침해 행위의 개념

소속 학교의 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 교육활동을 침해하는 행위(제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 행위)

교원지위법 제15조제1항제1호부터 제4호 '교육활동 침해행위'

1. 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위
4. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위로서 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위

「교육활동 침해 행위 고시」(교육부고시 제2019-203호) 제2조

1. 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제34장 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육활동을 방해하는 행위
2. 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위
3. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위
4. 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위
 - 「교육공무원법」 제43조(교권의 존중과 신분보장)
 - ① 교권은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

2. 교육활동 침해 기준

교육활동 침해 기준은 아래 표와 같이 교육활동 침해행위 유형에 해당하는지 여부로 판단한다.

침해행위 유형	개념
상해/ 폭행	상해: 사람의 신체에 대해 직접적·간접적인 힘을 행사하여 다치게 하거나 정상적인 신체 기능에 장애를 일으키는 행위 폭행: 사람의 신체에 직접적·간접적 힘을 가하여 때리거나 밀치는 것 등의 행위
협박	사람에게 구체적으로 해(해악)를 끼칠 것을 알려 공포심을 일으키는 행위
명예훼손/모욕	명예훼손: 다른 사람(들)에게 특정 사람의 사회적 가치나 사회적 평가가 침해될 수 있는 내용의 사실 또는 허위의 사실을 유포하거나 전파하여 그 사람의 명예를 손상시키는 행위 모욕: 다른 사람(들) 앞에서 특정한 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 경멸적 감정을 표현하는 행위
손괴	타인의 물건, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 망가뜨리거나, 숨기거나, 기타의 방법으로 목적에 맞게 사용되지 못하도록 하는 행위
성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조제1항에 의한 성범죄	성폭행, 강제추행, 공연음란, 음화제조·반포, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등의 행위로 개인의 의사에 반하여 성적 자유권을 침해하거나 의사에 반하는 성적인 접촉으로 성적 수치심이나 혐오심을 유발하는 행위
불법정보 유통	전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터 이용기술(전화, 컴퓨터를 이용한 인터넷 접속 등)을 통하여 ① 음란한 내용의 정보 ② 사람을 비방할 목적으로 공연히(불특정 또는 다수인에게) 사실 또는 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보 ③ 공포심이나 불안감을 유발하는 부호, 문언, 음향, 화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보 등 불법정보를 유통하여 교육활동을 침해하는 행위
공무집행방해/ 업무방해	공무집행방해: 폭행 또는 협박으로 국·공립 교원의 정당한 교육활동(공무)을 방해하는 행위 업무방해: 허위의 사실을 유포하거나 위계(적극적으로 혼란을 일으키기 위해 속이는 것) 또는 위력(다른 사람의 자유를 제한할 수 있는 힘)으로 사람의 업무를 방해하는 행위
성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위	교육활동 중인 교원에게 성적인 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 성적인 말과 행동인 성적 언동으로 인하여 교육활동을 침해하는 행위

교원의 정당한 교육 활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위	교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위로서 부당한 간섭을 반복하여 교원의 정당한 교육활동을 위축시키는 행위
그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제 43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위	교원지위법 및 교육부장관 고시에 규정되지 않은 유형일지라도 학교장이 교육공무원법 제43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위는 교육활동 침해행위가 될 수 있다. * 「교육공무원법」 제43조(교권의 존중과 신분보장) 제1항 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

3. 교육활동 침해 학생에 대한 조치

가. 추진 근거: 교원지위법 제18조

나. 적용 대상: 학교교권보호위원회 심의 결과 ‘교육활동 침해행위자로 판정된 학생

【침해 학생 조치기준】

교원지위법 제18조(교육활동 침해 학생에 대한 조치 등)

- 1호 학교에서의 봉사
- 2호 사회봉사
- 3호 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
- 4호 출석정지
- 5호 학급교체
- 6호 전학
- 7호 퇴학 처분(의무교육과정에 있는 학생은 적용하지 않음)

- 특별교육 또는 심리치료: 보호자도 참여

(정당한 사유 없이 참여하지 아니한 보호자 최고 300만원 과태료 부과)

V. 세부 추진과제

추진과제 1: 교원의 교육활동 보호를 위한 지원체제 구축

- 학교교권보호책임관·업무담당자 지정
- 학교교권보호위원회 구성 및 운영

가. 학교교권보호책임관·업무 담당자 지정

- (추진 목표) 교육활동 침해사안 발생 시 공정한 사안 처리 및 피해교원 지원
- (구성 현황) 학교교권보호책임관(교감) 1명, 학교교권보호 업무담당자 1명

【주요 역할】

□ 학교교권보호책임관

- 교원의 교육활동 보호 업무 총괄
- 교육활동 침해사안 발생 시 공정한 조사 및 상담
- 교육활동 침해 피해교원 조치 및 맞춤형 지원

□ 학교교권보호 업무담당자

- 교원의 교육활동 보호 계획 수립 및 업무 추진
- 학교교권보호위원회 운영
- 교육활동 침해행위 예방교육 실시

- (연계 협력) 시교육청·교육지원청 교육활동 보호 업무 담당 장학사

나. 학교교권보호위원회 구성 및 운영

- (추진 근거) 학교교권보호위원회 구성 및 운영에 관한 규칙
[교원지위법 제19조, 교원지위법 시행령 제15조]

【심의 사항】

- 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립
- 교원지위법 제18조제1항에 따른 교육활동 침해 학생에 대한 조치
- 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정
- 그 밖에 학교규칙으로 정하는 사항

- (구성 방법) 학교장이 임명하거나 위촉
- (구성 현황) 위원장을 포함하여 5명 이상 10명 이하로 구성

○ 부천부흥초등학교 교권보호위원회의 구성 (6명)

위원별 구분	교원위원 (3명)			학부모위원 (2명)		전문가 위원 (1명)	간사	계
	교감	교무부장	연구부장					
위원	1	1	1	2		1	-	6
	박지은	김 현	한윤희	김미정	김지숙	김지숙	정하영	

*간사는 학교교권보호위원회의 객관적 절차 진행과 사안에 대한 중립적 입장 견지를 위해 위원회 정수에 포함하지 않는다.

【구성요건】

【교원지위법시행령 제15조】

1. 학생 생활지도 경력이 있는 해당 학교의 교원(위원 정수 2분의 1초과 불가)
2. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람
3. 해당 학교 학생의 학부모
4. 변호사 자격이 있는 사람
5. 해당 학교가 소재하고 있는 지역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조제1항에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원
6. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람

※ 위원장 임기: 학교교권보호위원회 구성 및 운영 규칙에 의함

※ 위촉위원 임기: 2년, 한차례만 연임 가능

- (운영 방법) 교원의 교육활동 보호에 관한 사항 심의, 사안 발생 또는 필요 시 교권보호위원회 개최

○ (회의 운영)

1) 회의 소집 및 정족수

회의 소집 사유	정족수
① 학교의 장이 요청하는 경우 ② 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우 ③ 그 밖에 학교교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우	개의 : 재적위원 3분의 2 이상 출석 의결 : 출석위원 과반수의 찬성

※ 학교교권보호위원회 개의정족수

학교교권보호위원회 구성인원	6명
개의정족수(2/3 이상 출석)	4명 이상

※ 교원의 교육활동 침해 신고를 받은 날로부터 14일 이내에 소집, 다만, 필요한 경우 학교장은 7일 이내 에서 학교교권보호위원회 개최를 연기할 수 있다.

○ (심의 내용)

1) 교육활동 침해행위 여부 심의

발생한 사안이 교원지위법상 교육활동 침해행위 유형에 해당하는지 심의한다. 피해교사의 진술, 관련학생의 진술, 목격자의 진술 등 객관적 자료에 의하여 교육활동 침해행위 인정 여부를 심의한다.

2) 침해 학생 조치 관련 심의

침해학생의 행위가 교육활동 침해행위에 해당한다고 결정된 경우 침해 학생에 대하여 어떤 조치를 할 것인지 심의한다.

가) 교육활동 침해학생 조치별 적용기준

- 교육활동 침해행위 고시(교육부고시 제2019-203호) 제3조에 규정된 [별표]교육활동 침해학생 조치별 적용기준을 준수한다.

- 교육활동 침해 학생에 대하여 조치를 결정할 때 기본적으로

- ① 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성
- ② 교육활동 침해행위를 한 학생의 반성 정도 및 선도 가능성
- ③ 교육활동 침해행위를 한 학생과 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원과의 관계가 회복된 정도

④ 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도

⑤ 교육활동 침해행위를 한 학생의 장애 여부 및 그 정도 고려하여 판단하고, 추가적으로 ① 교육활동 침해학생이 장애가 있는 경우 조치를 감경할 수 있고 ② 피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우 조치를 가중할 수 있다.

나) 합의 점수 도출

- 각 기본 판단 요소의 합의점수를 도출하고 만장일치 되지 않는 경우 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다. (※각 위원들의 점수를 합산 후 평균을 내지 않음.)

- 추가 판단 요소의 경우 감경·가중 사유가 존재하는 경우 또는 당사자의 주장이 있을 때 감경·가중 여부는 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.

3) 전·퇴학 조치시 준수사항

가) 최초 발생한 교육활동 침해행위에 대하여 전학 또는 퇴학 조치를 결정할 수 없음.

- “최초 발생한 교육활동 침해행위”란 2019.10.17. 이후 동일학생에 대하여 최초로 개최된 학교교권보호위원회를 말함.

나) 전학 또는 퇴학 조치는 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받았던 학생이 다시 교원의 교육활동을 침해한 경우에 한하여 결정할 수 있음

- “교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분”은 2019.10.17. 이후 학교교권보호위원회에서 받은 처분을 의미함.

- 학생에 대한 전·퇴학 조치는 가장 중대한 조치로 단계적 조치를 통하여 학생에게 교육의 기회를 부여하라는 취지이므로 하나의 학교교권보호위원회에서 동일학생에 대한 여러 사안을 심의하는 경우에는 1차, 2차 조치로 보지 않음.

다) 위 1, 2항에도 불구하고 「형법」 제2편 제25장(상해와 폭행의 죄) 및 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항에 해당하는 행위인 경우에는 최초 발생한 사건에도 전학 또는 퇴학 조치 가능

교육활동 침해행위 고시 제3조 [별표] 교육활동 침해학생 조치별 적용 기준

학생의 교육활동 침해행위 심의 기준

① 기본 판단 요소

구분	침해행위 심각성	침해행위 지속성	침해행위 고의성	구분	침해학생 반성 정도	학생과 교원 관계회복정도
매우높음	5	5	5	높음	0	0
높음	4	4	4	보통	1	1
보통	3	3	3	낮음	2	2
낮음	2	2	2	없음	3	3
매우낮음	1	1	1			
없음	0	0	0			

② 추가 판단 요소

구분	추가 판단 기준	조치 내용
감경	교육활동 침해학생이 장애가 있는 경우	1단계 감경
가중	피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우	1단계 가중
특별교육 또는 심리치료	학생 선도·교육에 필요하다고 인정되는 경우	단독조치 또는 1호·2호·4호·5호·6호와 병과 가능

※ 1단계 감경(→) 또는 가중(←) 처분 : 7호 ⇄ 6호 ⇄ 5호 ⇄ 4호 ⇄ 2호 ⇄ 1호

※ 교내봉사에서 감경될 경우 ‘조치없음’ 결정

교육활동 침해학생에 대한 조치결정 기준

구분		점수	조치 내용	
조치없음		0~4	-	
교내선도	1호	5~7	학교에서의 봉사	
외부기관 연계선도	2호	8~10	사회 봉사	
	3호	-	교내외 전문가에 의한 특별교육 또는 심리치료	
교육 환경 변화	교내	4호	11~13	출석 정지
		5호	14~16	학급 교체
	교외	6호	17~21	전학
		7호		퇴학

【 전학·퇴학 조치 결정 시 준수사항 】

1. 최초 발생한 교육활동 침해행위에 대하여 전학 또는 퇴학 조치를 결정할 수 없음
2. 전학 또는 퇴학 조치는 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받았던 학생이 다시 교원의 교육활동을 침해한 경우에 한하여 결정할 수 있음
3. 위 1, 2항에도 불구하고 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄) 및 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 해당하는 행위인 경우에는 최초 발생한 사건에도 전학 또는 퇴학 조치 가능

○ (조치의 종류)

1) 학교에서의 봉사(제1호) 및 사회봉사(제2호)

- 사안의 경중 및 교육적 필요성을 고려하여 총시간을 정하여 조치.
- 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 산입할 수 있음(교원지위법 제18조 제7항)

2) 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료 (제3호)

- 사안의 경중 및 교육적 필요성을 고려하여 총시간을 정하여 조치하며 보호자가 참여하여야 하는 시간도 함께 정함. 정당한 사유없이 보호자 미참여하는 경우 과태료 부과될 수 있음을 안내
- 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 산입할 수 있음(교원지위법 제18조 제7항)

3) 출석정지 (제4호)

- 사안의 경중 및 교육적 필요성을 고려하여 출석정지 일수를 정하여 조치.
- 출석정지 일수에 제한은 없으나 학생에 대한 선도 교육 목적상 적절한 기간으로 정하고 해당 학생의 출석 일수를 고려하여 유예되지 않도록 조치.

4) 학급교체 (제5호)

- 교육환경의 변화가 필요한 경우 사안의 경중을 고려하여 내릴 수 있는 조치.
- 소규모 학교나 특성화고등학교와 같이 학생의 소속과가 제한적인 경우 등 학급교체가 사실상 불가능한 경우가 있을 수 있으므로 학교의 구체적인 사정을 종합적으로 고려하여 학교장이 결정함.

5) 전학 (제6호)

- 전학 이행 이전에 특별교육 이수 또는 심리치료가 이루어져야 함.

6) 퇴학 (제7호)

- 가장 강력한 조치로서 해당학생이 학교 내에서는 더 이상 선도 교육이 어렵고 학교 밖의 대안적 교육 등이 실효적이라고 판단되는 경우에만 한하여 최후의 수단으로 조치.
- 단, 고등학생에 한하여 조치할 수 있음.

○ (‘교육활동 침해행위 아님’ 또는 ‘조치없음’ 으로 판단된 경우)

학생에 대한 학교교권보호위원회 결정 내용	‘조치없음’ 결정	‘교육활동 침해 아님’ 결정
생활교육위원회 조치 가능 여부	조치 불가	조치 가능
피해교원 보호조치 가능 여부	조치 가능	조치 불가
피해교원 불복 가능 여부	불복 불가	불복 가능

- 학생의 행위가 교육활동 침해행위가 아니라고 판단된 경우 (모욕에 이르지 않는 욕설, 반말 등) 학생에 대한 조치 및 교원에 대한 보호조치를 할 수 없다.

- 교육활동 침해행위는 아니나 학생의 행위가 학교규칙 위반행위로서 교육적 지도가 필요한 경우 학생생활교육위원회의 절차에 따라 조치할 수 있다.

- 그러나 학교교권보호위원회에서 교육활동 침해행위는 맞으나 사안이 경미하여 ‘조치없음’ 결정을 한 경우에는 학생 조치에 대한 내용 심의가 이루어진 것이므로 학생생활교육위원회에서 다시 조치할 수 없다.

○ (교육적 지도가 필요한 행위와 교육활동 침해행위가 혼합된 경우)

교육적 지도가 필요한 행위는 학교규칙에 따라서 생활교육위원회에서, 교육활동 침해행위는 학교교권보호위원회에서 각각 분리하여 조치한다.

○ (침해학생에 대한 조치 이행 개시 기한)

조치 종류	조치 이행 개시 기한	
1호 ~ 5호	학교교권보호위원회 심의 끝난 날부터	7일 이내
6호	해당 학생이 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받은 날부터	14일 이내 ※특별교육 및 심리치료 종료일부터 계산
7호	학교교권보호위원회 심의 끝난 날부터	14일 이내

학교장은 정당한 사유가 있는 경우 7일 범위에서 1회 연장 가능

* 학교교권보호위원회에서 결정한 조치 이행 ‘개시’ 기한을 규정한 것이고 조치 자체의 기간을 규정한 것이 아님.

○ (조치의 통지)

1) 학교교권보호위원회의 의결서 통보

학교교권보호위원회의 교육활동 침해학생에 대한 조치의결은 의결서로 하며 그 이유란에는 조치의 원인이 된 사실 및 관계 법령을 구체적으로

밝혀 **학교장에게** **통보**한다. (부천부흥초등학교교권보호위원회 운영규정 제7조 제1, 2항)

2) 학교장의 조치 통보

- 학교장은 학교교권보호위원회의 의결 결과에 따라 조치한다. (부천부흥초등학교교권보호위원회 운영 규정(예시) 제7조 제2항)

- 조치의 결과를 당사자에게 통지하고 당사자에는 피해교원도 포함되므로 피해교원에게도 통보한다. (부천부흥초등학교교권보호위원회 운영규정 제7조 제3항)

- 결과통지는 문서로 하며 조치의 근거와 이유를 기재한다. 또한 학생에게 그 조치에 관하여 행정심판 및 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 그 밖에 불복을 할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구기간, 그 밖에 필요한 사항을 알려야 한다.

○ (조치에 대한 불복 절차)

1) 침해학생의 불복 방법

① 전학, 퇴학 : 경기도학생징계조정위원회 재심, 행정심판, 행정소송/사립학교는 민사소송

② 그 외 조치 : 행정심판, 행정소송/ 사립학교는 민사소송

2) 피해교원의 불복 방법

학교교권보호위원회에서 “교육활동 침해행위가 아니라고 판단”한 경우 교원지위 법령에 피해 교원의 재심 청구 절차는 따로 규정되어 있지 않으므로 통상의 행정처분에 대한 불복절차(행정심판, 행정소송)로 진행할 수 있다.

※ 침해학생에 대한 조치의 내용(‘조치없음’결정 포함)에 대하여는 불복할 수 없음.

추진과제 2: 교원의 교육활동 침해행위 예방

- 교직원 대상 교육활동 침해행위 예방 교육
- 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 교육
- 학부모 대상 교육활동 침해행위 예방 교육
- 교육활동 침해행위 예방교육프로그램 알림

가. 교직원 대상 교육활동 침해행위 예방교육

- (추진 근거) 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3
- (교육 대상) 교직원 전체
- (실시 시기) 연 1회 이상 실시(2023. 3월. 실시 예정)
- (운영 방법) 교직원 연수 시 운영, 시교육청 주관 교원 대상 교육활동 보호 연수 참여

【예방교육프로그램 구성】

- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령
- 학생 대상 교육활동 침해행위 프로그램 운영 방법

나. 학생 대상 교육활동 침해행위 예방교육

- (추진 근거) 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3
- (교육 대상) 학생 전체
- (실시 시기) 연1회 이상 실시(2023. 5. 15. 창체(자율))
- (운영 방법) 교육과정 연계 교육 실시, 시교육청 주관 학생 대상 교육활동보호 교육 참여

【예방교육프로그램 구성】

- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
- 교육활동보호에 관한 내용

다. 학부모 대상 교육활동 침해행위 예방교육

- (추진 근거) 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3
- (교육 대상) 학부모 전체
- (실시 시기) 연1회 이상 실시(2023. 3월 실시 예정)
- (운영 방법) 학부모 설명회 활용 교육, 가정통신문 발송, 시교육청 주관 학부모 대상 교육활동보호 연수 참여

【예방교육프로그램 구성】

- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
- 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
- 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법
- 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항
- 스쿨폰앤티켓(school-phone etiquette)교육 등

라. 교육활동 침해행위 예방교육프로그램 알림

- (추진 근거) 교원지위법 제16조의3, 교원지위법 시행령 제9조의3
- (실시 시기) 연중
- (알림 내용) 교직원·학생·학부모 대상 교육활동 침해행위 예방교육 프로그램 구성 및 운영 계획
- (운영 방법) 학교 홈페이지 게시 및 학부모 설명회·가정통신문 활용 안내

【근거】

【교원지위법 제16조의3(교육활동 침해행위 예방교육)】

- ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 교직원·학생·학생의 보호자를 대상으로 교육활동 침해행위 예방교육을 매년 1회 이상 실시하여야 한다.
- ② 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 등을 전문단체 또는 전문가에게 위탁할 수 있다.
- ③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 계획을 교직원·학생·학생의 보호자가 쉽게 확인할 수 있도록 학교 홈페이지에 게시하고, 그 밖에 다양한 방법으로 학부모에게 알릴 수 있도록 노력하여야 한다.
- ④ 그 밖에 교육활동 침해행위 예방교육의 실시 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

추진과제 3: 교육활동 침해 피해교원 치유회복 지원

- 교육활동 침해 피해교원 보호 및 맞춤형 지원
- 교육활동 침해 발생 시 대응 절차
- 교육활동 침해사안 처리 세부절차

가. 교육활동 침해 피해교원 보호 및 맞춤형 지원

- (추진 목표) 교육활동 침해행위 교원에 대한 조치 및 맞춤형 지원
- (운영 내용) 보호조치, 필요시 특별휴가 부여(5일 범위 내 부여 가능), 심리상담 및 치료 등을 위한 인권보호센터(교권보호팀) 신청

【근거】

【교원지위법 제14조의3(특별휴가)】

제15조제1항에 따른 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원은 교육부장관이 정하는 바에 따라 특별휴가를 사용할 수 있다.

【교원지위법 제15조(교육활동 침해행위에 대한 조치)】

② 보호조치의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 심리상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

나. 교육활동 침해 발생 시 대응 절차

- (신고 및 상담) 학교교권보호책임관 또는 업무 담당자
- (보호조치) 피해교원 보호조치
- (침해사안보고) 교육활동 침해행위 내용과 보호조치 결과 보고(‘사안 보고서’ 공문 교육청 중등교육지원과 제출)
- (학교교권보호위원회 심의) 교육활동 보호 매뉴얼과 학교규칙 등을 근거로 운영
- (심의결과보고) 학교교권보호위원회 심의 후 결과 보고(‘결과 보고서’ 공문 제출)

다. 교육활동 침해 사안 처리 세부 절차

- (추진 목표) 교육활동 침해사안 발생 시 단계별 사안 처리로 신속한 학교 안정화
- (운영 내용) 학생, 보호자 등에 의한 교육활동 침해 사안처리 세부 절차

【학생에 의한 교육활동 침해 사안 처리 세부 절차】

절차	절차에 따른 업무 추진 내용	비고
사안 접수 및 응급조치	■ 피해교원 또는 목격자 등: 신고(학교교권보호책임관 또는 교권보호업무 담당자), 주변교원에게 도움 요청 ■ 학교교권보호책임관 또는 업무담당자 - 학교장에게 교권침해 관련 사안 보고 - 피해교원 안전 조치 및 심각할 경우 의료기관 연계 (필요 시 피해교원 일시적 수업배제 등 침해학생과 분리 조치) - 사안의 심각성에 따라 경찰 신고 - 교육현장 안정화 조치	■ 교육활동 침해 접수 대장: 침해내용 등 기재
피해교원 보호조치 및 사안 조사	■ 피해교원 보호 조치 - 심리상담 및 조언, 치료 및 요양, 기타(특별휴가, 공무상병가, 병가, 수업 및 업무 고려 등) ■ 업무담당자 등에 의한 사안조사 - 피해교원과 침해학생 진술서 작성(육하원칙으로 기술) - 목격자 진술 확인 및 자료·증거물 수집 - 보호자에게 연락(사안내용, 치료비 부담 가능 등 고지) - 양 당사자에게 학교교원보호위원회 분쟁조정 의사 확인 ■ 교육활동 침해 사안 보고 - 교육지원청 초(중)등교육과와 시교육청 동아시아시민교육과 동시 공문 제출(단, 고등/특수/각종학교는 시교육청 동아시아 시민교육과로 공문 제출)	■ 당사자 및 관련자가 경위서 작성 등의 과정에서 인권침해가 발생하지 않도록 주의
학교교권 보호위원회 심의·결과통지	■ 학교교권보호위원회 소집 및 의결 - 개의: 위원 3분의 2 이상 출석/의결: 출석위원 과반수 찬성 (양 당사자가 모두 원할 시에는 분쟁 조정: 성립·종결/불성립 시 심의 절차 진행) ■ 학교교권보호위원회 심의 내용 - 교육활동 침해행위 여부 심의, 피해교원 보호 조치 심의, 침해학생에 대한 조치 심의 ■ 학교교권보호위원회 결과 통보 - 위원장: 학교장에게 심의의결서 보고 - 학교장: 학생의 보호자·피해교원에게 결과통지서 서면 통보 ■ 학교교권보호위원회 결과 보고 - 교육지원청 초(중)등교육과와 시교육청 동아시아시민교육과 동시 공문 제출(단, 고등/특수/각종학교는 시교육청 동아시아 시민교육과로 공문 제출)	■ 제척, 기피, 회피 등 여부 확인 ■ 피해교원 및 침해 학생·학부모에게 진술 기회 충분히 부여 ■ 교육활동 침해 처리 대장: 결과 기재
조치 이행 및 사후처리	■ 침해학생 조치 집행 - 1호부터 5호: 위원회 심의가 끝난 날로부터 7일 이내 - 6호: 특별교육 이수, 심리치료 받은 날로부터 14일 이내 - 7호: 위원회의 심의가 끝난 날로부터 14일 이내 ※ 단, 부득이한 사유가 있는 경우에는 7일 이내로 1회 연장 ■ 피해교원 치유 및 회복 지원 - 피해교원 심리치료 및 상담, 힐링 프로그램 지원 - 보호자 등에게 치료비 요청 또는 시교육청에 치료비 신청 ■ 특별교육 및 심리치료: 보호자 이수 여부 확인 후 시교육청 보고(담당장학사 아이스톡 보고) ■ 피해교원 공무상 병가 승인 확정→시교육청 보고	■ 교원돌봄터 문의 ■ 피해교원이 요청하고, 형사처벌규정에 해당한다고 판단할 경우 수사기관 교발 가능(시교육청)

【보호자 등에 의한 교육활동 침해 사안 처리 세부 절차】

절차	절차에 따른 업무 추진 내용	비고
사안 접수 및 응급조치	■ 피해교원 또는 목격자 등: 신고(학교교권보호책임관 또는 교권보호업무 담당자), 주변교원에게 도움 요청 ■ 학교교권보호책임관 또는 업무담당자 - 학교장에게 교권침해 관련 사안 보고 - 피해교원 안전 조치 및 심각할 경우 의료기관 연계 (필요 시 피해교원 일시적 수업배제 등 침해학생과 분리 조치) - 사안의 심각성에 따라 경찰 신고 - 교육현장 안정화 조치	■ 교육활동 침해 접수 대장: 침해내용 등 기재
피해교원 보호조치 및 사안 조사	■ 피해교원 보호 조치 - 심리상담 및 조인, 치료 및 요양, 기타(특별휴가, 공무상병가, 병가, 수업 및 업무 고려 등) ■ 업무담당자 등에 의한 사안조사 - 피해교원과 보호자 등 진술서 작성(육하원칙으로 기술) - 목격자 진술 확인 및 자료·증거물 수집 - 양 당사자에게 학교교권보호위원회 분쟁조정 의사 확인 ■ 교육활동 침해 사안 보고 - 교육지원청 초(중)등교육과와 시교육청 동아시아시민교육과 동시 공문 제출(단, 고등/특수/각종학교는 시교육청 동아시아 시민교육과로 공문 제출)	■ 당사자 및 관련자가 경위서 작성 등의 과정에서 안전침해가 발생하지 않도록 주의
학교교권 보호위원회 심의·결과통지	■ 학교교권보호위원회 소집 및 의결 - 개의: 위원 3분의 2 이상 출석/의결: 출석위원 과반수 찬성 (양 당사자가 모두 원할 시에는 분쟁 조정: 성립·종결/불성립 시 심의 절차 진행) ■ 학교교권보호위원회 심의 내용 - 교육활동 침해행위 여부 심의, 피해교원 보호 조치 심의, 보호자 등 침해자에게 재발방지 권고 등 ■ 학교교권보호위원회 결과 통보 - 위원장: 학교장에게 심의의결서 보고 - 학교장: 침해자·피해교원에게 결과통지서 서면 통보 ■ 학교교권보호위원회 결과 보고 - 교육지원청 초(중)등교육과와 시교육청 동아시아시민교육과 동시 공문 제출(단, 고등/특수/각종학교는 시교육청 동아시아 시민교육과로 공문 제출)	■ 제척, 기피, 회피 등 여부 확인 ■ 피해교원 및 침해 보호자 등에게 진술 기회 충분히 부여 ■ 교육활동 침해 처리 대장: 결과 기재
사후처리	■ 피해교원 치유 및 회복 지원 - 피해교원 심리치료 및 상담, 힐링 프로그램 지원 - 침해자에게 치료비 요청 또는 시교육청에 치료비 신청 ■ 피해교원 공무상 병가 승인 확정→시교육청 보고	■ 교원돌봄터 문의 ■ 피해교원이 요청 하고, 형사처벌규정에 해당한다고 판단할 경우 수사기관 고발 가능(시교육청)

※ 본 절차는 예시이며, 상황에 따라 탄력적으로 운영

추진과제 4: 교육공동체가 함께 만들어가는 교원존중풍토조성

- 교원존중 문화조성 사업 추진
- 교육주체 상호존중주간 운영
- 교육활동보호 및 교원존중문화 확산 홍보
- 스쿨폰앤티켓(school-phone etiquette)교육 홍보 강화

가. 교원존중 문화조성 사업 추진

- (추진 목표) 상호존중 프로그램 운영으로 교육주체가 상호 존중하는 행복한 학교문화 조성
- (사업 기간) 2023.3.1.~2024.2.29.
- (사업 대상) 교직원·학생·학생의 보호자
- (사업 내용) 교원존중 프로젝트, 사제동행 동아리
- (운영 방법) 학교 전체 또는 학년·학급·동아리 단위 운영

나. 교육주체 상호존중 주간 운영

- (추진 목표) 학교 구성원 모두가 상호존중하는 건강한 학교문화 조성
- (운영기간 및 횟수) 2023.5.15.~2023.5.19./2023.10.10.~2023.10.13.(연2회)
- (운영 대상) 교직원·학생·학생의 보호자
- (운영 방법) 학생자치회 중심 운영
- (운영 내용) 선생님께 편지 쓰기, 등하교 상호존중 캠페인 활동, 사제 상호 존중어 사용하기 캠페인

다. 교육활동보호 및 교원존중문화 확산 홍보

- (홍보 내용) 교육활동 침해 예방, 교육주체 상호존중문화조성
- (운영 방법) 학교홈페이지·가정통신문·SMS·홍보물을 활용한 홍보

라. 스쿨폰앤티켓(school-phone etiquette)교육 홍보 강화

- **(교원업무특성고려)** 교육활동 관련 상담 및 민원 신청 시 학교 대표 전화로 담당자와 사전 예약 후 교원의 근무시간 내에 종료될 수 있도록 협조 → 교원의 교육권 보장
- **(휴대전화기본예절)** 경어사용, 교원 퇴근시간 이후 휴대전화 연락 자제
→ 교원 퇴근시간 이후 휴식권 보장
→ 교원 휴식권 보장으로 교육활동에 전념하는 여건 조성 필요
- **(홍보 및 교육)** 가정통신문 발송, 학생·학부모 교육 시 안내

VI. 기대효과

1. 교원이 안심하고 교육활동에 전념하는 학교문화 조성 확립
2. 교원의 교육활동 보호를 통해 학생들의 실질적 학습권 보장 실현
3. 학교구성원의 상호존중하는 풍토조성으로 신뢰받는 공교육 실현